

体工商户设立登记的行为违法或者撤销登记行为的，人民法院原则上按照前述规定处理。但个体工商户的登记注册制度不仅为确保个体工商户的合法性和规范性，更为个体工商户后期的经营和管理提供基础。考虑到个体工商户设立登记后，将在后期的经营和管理中对外具有公示效应，为保障与个体工商户之间存在经营关系或其他债务关系的善意第三人的利益及营商环境的稳定性，人民法院在受理此类案件时，并非一概以申请材料中签名是否申请人本人签名作为裁判的唯一依据，而应结合申请人此前是否已明知设立登记行为内容却未提出异议，并在此基础上从事过相关管理和经营活动的相关情况，对设立登记行为是否构成撤销综合评判。

在审判实践中，当事人以申请材料非其本人签字等不知情为由，主张工商登记所依据的申请材料不真实，提起行政诉讼请求撤销该登记，人民法院需要判断当事人是否有承受工商登记后果的真实意思表示。当事人本人陈述等对于其不知晓工商登记情况的证明力并不完全，人民法院需要结合当事人是否参与经营、对外活动等综合判断其有无承受工商登记的意思，进而决定是否支持当事人的主张。

在个体工商户的经营者知晓设立登记行为的内容，即知晓其系个体工商户的经营者身份且以经营者身份实际参与个体工商户经营的，该情形系经营者对个体工商设立登记行为的认可。在此情况下，人民法院应当判定个体工商户设立登记行为不属于依法应当撤销之情形，进而判决驳回当事人的诉讼请求。

编写人：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院 高靖琳

房屋登记颁证及换证并非赋权行为，当事人 对房屋权属发生争议的应当通过民事诉讼确定权利归属

——环境工程公司诉不动产登记中心房屋所有权登记案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省成都市中级人民法院(2023)川01行终1073号行政裁定书

2. 案由：房屋所有权登记纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 环境工程公司

被告(被上诉人): 不动产登记中心

第三人: 某区农村能源服务中心

【基本案情】

2005年1月25日，某沼气技术公司与某建材厂合并改制，名称变更为环保能源公司，原属某沼气技术公司所有的讼争房屋所有权改由环保能源公司享有。2012年8月，环境工程公司吸收合并环保能源公司，环保能源公司自此解散，环境工程公司承继了讼争房屋所有权并一直占有使用至今。2022年7月，环境工程公司收到新都区人民法院送达的传票才知晓讼争房屋在2016年时被登记在了某区农村能源服务中心名下。环境工程公司认为，不动产登记中心将讼争房屋错误登记在某区农村能源服务中心名下的行为严重侵犯了其合法权益。

经审理查明，1993年4月8日，原某区沼气办公室取得位于x×x砖混房屋(109.5平方米)和2栋1层砖木房屋(142.8平方米)的所有权证，该证附记

载明：1栋出售给职工810平方米在外。2006年，原某区建设局下属的某区沼气办公室划转至某区农村发展局，并更名为某区农村能源办公室。2009年8月26日，某区农村能源办公室因补口发新证，登记取得房屋的新房所有权证，包括：1栋，用途为住宅，建筑面积为109.5平方米；2栋，用途为办公，建筑面积为142.8平方米。2016年2月16日，某区农村能源办公室以其上述房产办理房改完善产权，扣除1栋的产权面积中楼梯面积6.48平方米，1栋剩余面积为103.02平方米，该产权全部面积剩余245.82平方米为由，向原某区房产管理局(以下简称原某区房管局)申请换证。原某区房管局于2016年2月29日作出换证登记，其中，1栋房屋用途仍为住宅，建筑面积调减为103.02平方米；2栋房屋用途仍为办公、建筑面积仍为142.8平方米。环境工程公司不服，故提起本案行政诉讼。

【案件焦点】

变更登记行为是否涉及不动产权属变更，是否改变房屋的权属，环境工程公司是否具有诉讼资格。

【法院裁判要旨】

四川省成都市双流区人民法院经审理认为：本案中，环境工程公司因不服原某区房管局于2016年2月29日对某区农村能源服务中心房屋作出的登记颁证行政行为而提起本案诉讼，其主要理由为上述房屋的所有权人应当为环境工程公司而非某区农村能源服务中心。根据庭审查明的事实，原某区房管局作出的上述房屋登记颁证行为仅是换发新证、变更房屋面积，并未作出房屋所有权人变更的登记颁证行为，环境工程公司与该登记颁证行为之间不具有利害关系，其提起本案诉讼不具有原告主体资格。成都市双流区人民法院判决如下：

驳回环境工程公司的起诉。

环境工程公司不服一审判决，提出上诉。

四川省成都市中级人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国行政诉讼法》第二十五条第一款的规定，行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织，有权提起诉讼。本案中，环境工程公司请求

撤销某区不动产登记中心于2016年2月29日给某区农村能源服务中心颁发的房屋所有权证,而不动产登记中心的该颁证行为,系根据某区农村能源服务中心的申请,作出的变更房屋面积换发新证行为(减少6.48平方米),并未改变房屋所有权权属登记。故,环境工程公司既不是该行政行为的相对人,亦与该行政行为不具有利害关系,环境工程公司不具有本案原告主体资格。原审法院裁定驳回环境工程公司的起诉正确,审判程序合法。上诉人环境工程公司的上诉请求不能成立,本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项的规定,裁定如下:

驳回上诉,维持原裁定。

【法官后语】

在房屋登记行政争议案件中,由于房屋权属不清,若其中一方已经取得房屋权属登记,另一方应该采取何种途径维权,如何确定诉讼主体资格是本案中值得研究探讨的重点问题。

一、房屋权属登记的性质

《中华人民共和国城市房地产管理法》规定“国家实行土地使用权和房屋所有权登记发证制度……在依法取得的房地产开发用地上建成房屋的,应当凭土地使用权证书向县级以上地方人民政府房产管理部门申请登记,经县级以上人民政府房产管理部门核实并颁发房产所有权证书”。从以上规定可以看出,房产登记是县级以上人民政府房产登记机关应当事人的申请,对符合法定条件的房屋产权予以书面记载的一种具体行政行为。房产登记具有以下特征:第一,房产登记是房产登记机关依照《中华人民共和国城市房地产管理法》实施行政管理职能的行政行为;第二,房产登记是应申请而为的行政行为。房产登记机关不得主动为之,只能是被动行使职能;第三,房产登记是羁束的行政行为。房产登记机关对申请人的申请是否给予登记,无自由裁量权。对符合法定条件的申请,房产登记机关必须依法受理并予以登记,对不符合法定条件的申请,应当拒绝登记;第四,房产登记的内容是相应的房产权利。由此可见,房产登记这一行政行为与其他行政行为的不同之处,在于其本身并不是赋权行为,不

创设权利、义务，登记所产生的仅仅是公示与公信效力。通过登记，社会公众可以查询、了解权利状况，以便指导自己的行为。由此可见，登记行为不是对房产权利的确权，更不是一种裁决，因房屋权属发生纠纷并不一定要通过行政诉讼撤销房产登记才可解决。

二、房屋权属登记纠纷的诉讼现状之处理意见

《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第十二条规定：“与具体行政行为有法律上的利害关系的公民，法人或者其他组织对该行为不服的，可以依法提起行政诉讼。”该解释为利害关系人针对具体行政行为提起行政诉讼奠定了法律基础，在登记机关对房屋产权进行登记颁证的过程中，权利请求人认为登记的房屋与自己权利有关，可以以利害关系人的身份提起行政诉讼。但争议在于对于行政行为的审查尺度应当如何把握。

三、房屋权属登记纠纷诉讼局面产生的原因和弊端

原《中华人民共和国物权法》颁布以前，司法实务界把房屋行政主管部门颁发房屋所有权证的行为视为一种具体行政行为，当事人对登记有异议的，一般通过提起行政诉讼予以解决。物权法颁布后，因物权法明确规定，房屋登记机关对房屋权属进行登记仅仅是一种登记行为，不是具体行政行为，利害关系人认为登记错误的，可以向登记机构提出异议，在提出异议后十五天之内向人民法院提起诉讼。在这种情况下，行政判决和民事判决就不可避免出现矛盾。

四、解决房屋权属登记纠纷建议和对策

在行政诉讼中应遵循房屋权属登记机关仅承担形式审查的原则，虽然法院的审查范围应当大于房屋权属登记机关的审查范围，但审查标准也不宜过宽，仅对登记行为事实基础的合法性进行有限审查，即要求申请行为和其所依赖的申请材料不能存在明显的不合法之处，并查清房屋的权利状况，才能认定登记机关的登记行为是否合法。总之，在司法实践中，对于房屋权属登记纠纷案件，应该以节省司法资源，维护司法权威，最大限度地以保护当事人的合法权益为出发点和落脚点，从而为和谐社会构建提供优质的司法保障。

编写人：四川省成都市双流区人民法院 王璇

行政争议以民事争议的解决为基础的，应当告知一并解决

—— 徐某甲诉某县行政审批服务局行政登记案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省宁阳县人民法院(2022)鲁0921行初15号行政裁定书

2. 案由：房屋所有权登记纠纷

3. 当事人

原告：徐某甲

被告：某县行政审批服务局(以下简称某县审批局)

第三人：徐某乙

【基本案情】

徐某与王某系夫妻关系，两人均已去世，二人婚后共有4名子女，分别为长女徐某丙、长子徐某乙、次女徐某丁、次子徐某甲。2000年，徐某、王某建设涉案房屋。2021年6月1日，某县审批局就涉案房屋向徐某乙发放了不动产权证书。徐某甲认为其父母去世时未留有遗嘱，应当按照法定继承分配该房屋，某县审批局将涉案房屋登记在徐某乙名下违反了《不动产登记暂行条例》中规定的登记程序，未尽审查义务，作出的登记行为缺乏相应事实根据，严重侵犯了原告的合法权益，故诉至本院，要求撤销某县审批局向徐某乙颁发的不动产权证书。徐某乙主张涉案房屋属于父母分家时分给其本人的房屋，其拥有所有权，某县审批局的登记行为符合法律规定、法定程序。本案审理过程中，发现涉案房屋权属的争议为解决本案行政争议的基础，故依据法律规定告知徐

某甲申请一并解决民事争议。徐某甲要求一并解决民事争议，以徐某乙、徐某丁为被告提起了共有权确认纠纷。山东省宁阳县法院作出(2022)鲁0921民初1941号民事判决书，认定徐某甲、徐某乙的父母生前已将涉案房屋分给徐某乙，即将涉案房屋赠与徐某乙，涉案房屋不属于遗产，徐某甲要求确认涉案房屋为徐某甲、徐某乙共有，没有事实和法律依据，故对徐某甲的诉讼请求依法予以驳回。徐某甲不服一审判决提出上诉，山东省泰安市中级人民法院作出二审判决：驳回上诉，维持原判。

【案件焦点】

1. 徐某甲是否可以申请一并解决民事争议；2. 徐某甲与涉案房屋所有权登记行为是否具有利害关系，提起本案行政诉讼主体是否适格。

【法院裁判要旨】

山东省宁阳县人民法院经审理认为：《中华人民共和国行政诉讼法》第二十五条规定：“行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织，有权提起诉讼；第四十九条规定，提起诉讼应当符合下列条件：（一）原告是符合本法第二十五条规定的公民、法人或者其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实根据；（四）属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。”徐某甲提起的(2022)鲁0921民初1941号共有权确认纠纷，法院驳回了徐某甲的诉讼请求，徐某甲上诉后二审维持原判，认定涉案房屋不属于遗产。徐某甲既非涉案房屋所有权登记的相对人，亦非利害关系人，徐某甲就涉案行政行为提起行政诉讼主体不适格，且没有事实根据，依法应驳回起诉。

山东省宁阳县人民法院根据《中华人民共和国行政诉讼法》第二十五条第一款、第四十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第六十九条第一款第一项之规定，裁定如下：

驳回徐某甲的起诉。

判决后，双方当事人均未上诉，本裁定现已生效。

【法官后语】

本案系行政、民事法律关系交织的案件，是当事人探寻行政房屋所有权确认登记与民事房屋权属变动内在逻辑顺序的纠纷。该案当事人在寻求撤销行政房屋所有权确认登记中遇到的最大困惑在于物权归属的民事争议与行政登记的逻辑关系，存在“先民后行”“先行后民”的难题。《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百三十八条第三款抽象论述了行政诉讼一并审理民事争议的适用范围及条件，为人民法院在审理行政案件中发现民事争议为解决行政争议的基础提供解决问题的路径。

一、不动产登记与物权变动的厘清与出路

《中华人民共和国民法典》第二百零九条确立了基于法律行为的不动产物权变动的规则，要取得不动产所有权不仅需要有效的原因行为（债权行为如买卖合同、赠与合同等），而且需要具备登记行为作为生效要件，两者缺一不可。法律另有规定的除外主要是指基于事实行为的物权变动，如合法建造等事实行为，以及人民法院、仲裁委员会的法律文书或者人民政府的征收决定等。基于法律行为发生的物权变动是物权变动的主要方式，故不动产登记在多数情况下是不动产物权变动生效的要件，因此，正确认识不动产登记的法律性质是理解不动产登记在物权权属确认中作用的前提和基础。

物权变动的“权源”是当事人之间的法律行为或法律规定的非法律行为，而非不动产登记的确认。在基于法律行为发生的物权变动中，我国的主要物权变动模式是债权形式主义，原因行为和登记都是不动产物权变动生效的要件，但“要件”不能等同于“原因”。不动产物权变动的原因只能是当事人的法律行为。登记虽然在不动产物权变动中是生效要件，但登记本身并非赋权行为，债权合意等当事人的意思表示才是物权变动的基础，登记则标志着当事人之间转移不动产物权的权利义务关系完成，通过登记将该物权变动向社会公示。不动产物权变动的原因行为无效或者被撤销的，不动产物权即使办理了登记也会相应无效或者被撤销；相反，若原因行为有效，登记因程序违法被撤销的，权

